

[별표3]

위반행위의 종류별 과징금 부과기준(제34조제1항관련)

1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위 : 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법조문	과징금부과기준						
			여객자동차운송사업						자동차 대여 사업
			시내 농어촌 버스	시외 버스	일반 택시	개인 택시	전세 버스	특수 여객	
1. 구조·장치 및 설비 등의 기준	1. 사업용자동차의 구조·장치 및 설비 등의 기준(이하 "구조등 기준"이라 한다)에 적합하지 아니한 출력의 원동기로 여객을 운송한 때	법 제4조	120	120			120		
	2. 구조등의 기준에 위반하여 전자감응장치 또는 가속페달잠금장치를 설치하지 아니하거나 작동하지 아니하고 운행한 때	법 제4조	360	360					
	3. 차실에 냉·난방장치를 설치하여야 할 자동차에 이를 설치하지 아니하고 여객을 운송한 때	법 제4조	60	60	60	60	60		
	4. 구조등 기준에 위반하여 개	법 제4조	100	100					

2. 면허 또는 등록등	폐표시등 ·후사경을 설치하지 아니하거나 차실에 자동안내방 송장치를 갖추지 아니한 때								
	5. 구조등 기준에 위반하여 앞 바퀴에 재생한 타이터를 사용 한 때	법 제4조	360	360			360	360	
	6. 앞바퀴에 튜브레스타이어를 사용하여야 할 자동차에 이를 사용하지 아니한 때	법 제4조		360			360		
	7. 기타 사업용자동차의 구조등 기준에 적합하지 아니한 자동 차를 이용하여 여객을 운송한 때	법 제4조	20	20	20	20	20	20	
	8. 관할관청이 면허시 불인 조 건을 위반한 때	법 제5조	180	180	180	180			
	9. 면허 또는 등록받은 업종의 범위를 벗어나 영업행위를 한 때	법 제5조 · 법 제29조	180	180	180	180	180	180	180
	10. 면허받은 노선을 위반하여 운행한 때	법 제5조	180	180					

11. 면허받은 사업구역외의 행 정구역에서 영업한 때	법 제5조			40	40				
12. 한정면허를 받은 사업자가 면허받은 업무의 범위 또는 면 허의 기간을 위반하여 운행한 때	법 제5조	180	180	180	180				
13. 면허를 받거나 등록한 차고 를 이용하지 아니하고 차고지 외에서 밤샘주차한 때. 다만, 전세버스운송사업에 사용되는 자동차가 영업중에 주차장에서 밤샘주차하는 경우와대여사업 에 사용되는 자동차가 대여중 인 경우를 제외한다.	법 제5조 · 법 제29조	10	10	10	10	20	20	20	
14. 신고를 하지 아니하거나 허	법 제5조				120				

	위의 신고를 하고 개인택시운송 사업을 대리운전하게 한 때	(제3조 제2호 라목)								
3. 운임 및 요금	15. 운임 및 요금에 대한 인가 를 받지 아니하거나 신고를 하 지 아니하고 미리 운송을 하거 나 기타 영업을 개시한 때	법 제9조	40	40	40	20				
	16. 인가 또는 신고한 운임 및 요금 받지 아니하고 부당한 요 금을 받은 때(택시운송사업을 제외한다)	법 제9조	20	20						
	17. 미터기를 부착하지아니하고 여객을 운송한 때(구간운임제시 행지역을 제외한다)	법 제9조			40	40				
	18. 소아의 무임운송을 거절하 거나 받지 아니하여야 할 운임 을 받은 때	법 제9조	10	10						

4. 운송약관 및 대여약관	19. 운임 또는 요금을 받고 승차권이나 영수증을 교부하지 아니한 때 (시내버스·농어촌버스의 경우와 승차권의 판매를 위탁한 자를 제외하고 택시의 경우는 여객의 요구가 있는 경우에 한한다)	법 제22조		10			10	10	10
	20. 운임 및 요금 등 게시하여야 할 사항을 게시하지 아니한 때	법 제22조	20	20			20	20	20
	21. 여객으로부터 운임이나 요금환급의 청구를 받고 이를 환급하지 아니한 때(승차권의 판매를 위탁한 자를 제외한다)	법 제22조	20	20					
	22. 신고를 하지 아니하고 운송약관·대여약관을 미리 시행한 때	법 제10조 · 법 제32조	100	100	100	50	100	100	100

5. 사업계획 변경 등	23.신고한 운송약관 및 대여약관의 내용에 위반한 때	법 제10조 · 법 제32조	60	60	60	30	60	60	60
	24. 임의로 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 하여 사업계획에 위반한 때 가. 결행 나. 도중회차 다. 노선의 단축 또는 연장운행 라. 감회 또는 증회 운행	법 제11조	100	100					
	25. 주사무소 또는 영업소 이외의 지역에서 상시 주차시켜 영업한 때 가. 1차 위반시 나. 2차 위반시	법 제11조 · 법 제36조					120 180	120 180	120 180
	26. 인가·등록 또는 신고를 하지 아니하고 주사무소(1인 사업자	법 제11조 ·	100	100	100	50	100	100	100

를 제외한다)·영업소·정류소 또는 차고를 신설·이전하거나 사업계획변경의 등록이나 신고없이 주사무소나 영업소별 차량대수를 임의로 변경한 때	법 제36조								
27. 노후차의 대체 등 자동차의 변경으로 인한 자동차말소등록 이후 6월 이내에 자동차를 충당하지 못한 때. 다만, 부득이한 사유로 자동차의 공급이 현저히 곤란한 경우를 제외한다.	법 제11조 · 법 제36조	120	120	120	120	120	120	120	
28. 운행시간에 대하여 사업계획변경의 인가를 받지 아니하거나 신고하지 아니하고 미리 운행하거나 임의로 운행시간을 준수하지 아니한 때	법 제11조	20	20						
29. 기타 사업계획의 내용에 위반한 때	법 제11조 ·	10	10	10	10	10	10	10	

		법 제36조								
6. 공동운수협정	30. 공동경영에 관한 계약 기타 운수에 관한 협정의 신고의무를 위반한 때	법 제12조	60	60	60	30	60	60	60	
7. 사업관리위탁	31. 신고를 하지 아니하고 여객 자동차운송사업의 관리를 위탁 하거나 허가를 받지 아니하고 자동차대여사업의 관리를 위탁한 때	법 제14조 · 법 제33조	360	360	360		360	360	360	
8. 사업의 양도·양수 및 법인의 합병	32. 신고를 하지 아니하고 사업을 양도하거나 양수한 때	법 제15조	360	360	360		360	360	360	
	33. 신고를 하지 아니하고 법인인 여객자동차운송사업자 또는 자동차대여사업자가 법인을 합병한 때	법 제15조	360	360	360		360	360	360	
9. 자동차의 표시	34. 자동차의 바깥쪽에 운송사업자의 명칭·기호 기타 건설교통부령으로 정하는 사항을 표시	법 제19조	20	20	10	10	20	20		

	하지 아니 한 때									
10. 사고시의 조치	35. 자동차의 전복·화재 등 다음 각목의 중대한 사고가 발생한 경우 지정된 시간안에 서면보고를 하지 아니한 때. 다만, 사고에 대한 고의·과실책임이 없는 자가 개인택시사업자가 중상 이상의 사고를 당한 경우를 제외한다. 가. 사업용 자동차의 전복·추락·화재 또는 철도차량과의 충돌사고 나. 사망자 발생사고 다. 6인 이상의 중상자 발생사고	법 제21조								
			25	25	25	25	25	25	25	25
			25	25	25	5	25	25	25	25
			10	10	10	2	10	10	10	10
11. 운송시설 및 여객의 안전확보	36. 정당한 사유없이 운송의 청약을 받은 순서에 따라 여객을 운송하지 아니한 때 37. 응급환자의 운송을 거부하거나 고의로 지연시킬 때	법 제22조 법 제22조	20	20	20	20	20	20	20	20
			100	100	100	100	100	100	100	

38. 차량 및 영업소의 청소상태가 극히 불량한 때	법 제22조	10	10	10	10	10	10	10
39. 응급용 수리공구를 비치하지 아니하고 운행한 때	법 제22조	20	20	20	20	20	20	
40. 교통의 안전·운송질서의 확립 및 서비스향상과 조합의 위탁업무수행을 위한 지시나 명령에 위반한 때	법 제22조	20	20	20	20	20	20	
41. 차내 자동안내방송실시상태가 불량한 때	법 제22조	10	10					
42. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 아니한 때	법 제28조	10	10	10	10	10	10	
43. 차량정비·운전자의 과로방지 및 정기적인 차량운행금지 등 안전수송을 위한 명령에 위반하여 운행한 때	법 제28조			20	20			

12. 후생복지시설	44. 운수종사자의 후생복지시설을 마련하지 아니한 때	법 제22조								
13. 사업개선명령	45. 사업개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제24조	120	120	120	120	120	120	120	120
14. 운전자의 자격요건등	46. 택시운송사업자가 차내에 택시운전자격증명을 항상 게시하지 아니한 때	법 제22조			10	10				
	47. 운전자의 자격등 필요한 요건을 갖추지 아니한 자를 운전 에 종사하게 한 때	법 제26조	60	60	60	30	60	60		
	48. 운수종사자가 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 아니한 때	법 제27조	30	30	30		30	30		
15. 보고·검사	49. 지정된 기일내에 보고 또는 서류제출의 명령을 이행하지 아니한 때	법 제71조	20	20	20	10	20	20	20	

16. 차령 초과	50. 장부·서류 기타 물건의 검사를 거부·방해 또는 기피한 때	법 제71조	60	60	60	30	60	60	60
	51. 질문에 응하지 아니하거나 허위의 진술을 한 때	법 제71조	40	40	40	20	40	40	40
	52. 여객자동차운수사업에 사용되는 자동차가 차령을 초과하여 운행한 때	법 제75조	180	180	180	180	180	180	180
17. 빈번한 교통사고	53. 5대 이상의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자로서 다음산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고의 지수(교통사고건수/보유대수 X 10)가 다음의 기준에 이르게 된 때 가. 시내버스운송사업 및 농어촌버스운송사업 의 경우 : 4 나. 시외버스운송사업의 경우 (1) 운행형태가 고속인 경우	법 제76조	500	500	500		500	500	

	: 2 (2) 운행형태가 직행 및 일반 인 경우 : 3 다. 일반택시운송사업의 경우 : 2 라. 전세버스운송사업의 경우 : 2 마. 특수여객자동차운송사업의 경우 : 1								
	54. 5대 미만의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자가 당해 교통사고일이전 당해 교통사고 일이전 최근 1년간 다음 각목의 구분에 의한 교통사고를 일으킨 때 가. 1건의 교통사고 나. 2건의 교통사고	법 제76조							
			60	60	60	60	60	60	
			120	120	120	120	120	120	

18. 중대한 교통사고	55. 1개의 교통사고로 다음 각 목의 인원을 사망하게 한 때(시외·농어촌버스운송사업의 경우에는 비고란에서 따로 정하는 바에 의한다) 가. 8인 이상 9인 이하 나. 5인 이상 7인 이하 다. 2인 이상 4인 이하	법 제76조						
			1600		800	800	1600	1200
			1200		400	400	1200	800
			800		200	200	800	400
	56. 1개의 교통사고로 다음 각 목의 인원을 중상하게 한 때(시외·농어촌버스운송사업의 경우에는 비고란에서 따로 정하는 바에 의한다) 가. 10인 이상 19인 이하 나. 6인 이상 9인 이하	법 제76조						
			1200		400	400	1200	800
			800		200	200	800	400

1. 위반행위란의 제24호 각목의 규정을 적용함에 있어서는 동호각목의 각 위반행위별로 구분하여산정하되, 각 위반행위별로 동일 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년 이내에 1회이상인 경우에는 그 추가위반횟수(과징금의 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수를 제외한다) 1회당 위표의 처분기준금액의 50%를 가산하여 일괄 처분한다.

2. 위반행위란의 제53호 및 제54호의 규정에 의한 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
3. 천재·지변 기타 부득이한 사유로 인하여 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.
4. 1개의 교통사고로 1인을 사망하게 하고 3인이상 5인이하의 인원을 중상하게 한 때에는 위반행위란의 제56호나목에 의하여 처분한다.
5. 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외·농어촌버스운송사업자에 대한 과징금의 부과기준은 다음 표와 같다(위반행위란의 제55호 및 제56호관련)

(단위 : 금액)

구 분	위 반 내 용	관계법 조문	과징금부과기준			
			시외버스운송사업 (운행형태별)			농어촌버 스운송사 업
			고 속	직 행	일 반	
18. 중대한 교통 사고	55. 1개의 교통사고로 다음 각목의 인원을 사 망하게 한 때	법 제76조				
	가. 8인 이상 9인 이하		3600	2400	1200	1200
	나. 5인 이상 7인 이하		2400	1600	800	800
	다. 2인 이상 4인 이하		1200	800	400	400
	56. 1개의 교통사고로 다음 각목의 인원을 중 상하게 한 때	법 제76조				
	가. 10인 이상 19인 이하		2400	1600	800	800
	나. 6인 이상 9인 이하		1200	800	400	400

--	--	--	--	--	--	--

2. 터미널사업

(단위 : 사업정지 : 일, 과징금 : 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법조문	과징금 부과기준							
			인 구 100 만 명 이상의 행정구 역		인구 30만이상 100 만 미 만 의 행정구역		인구 2만이상 30만미만의 행 정구역		인구 2만미만 의 행정구역	
			사업 정지	과징 금	사업정 지	과징금	사업정 지	과징금	사업정 지	과징금
1. 터미널 사업의 면 허등	1. 터미널 사업의 면허를 받은자가 시·도지사가 정하는 기간까지 정당한 사유없이 공사시행인가를 받지 아니 한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
	2. 공사시행인가를 받지 아니하고 공 사를 시행한 때	법 제39조	15	300	15	200	15	150	15	70
	3. 공사시행변경인가를 받지 아니하고 변경한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50

2. 사용개시	4. 시·도지사가 지정하는 공사의 완성 기간까지 공사를 완성하지 아니하거나 인가받은 공사를 완료하고 시설확인신청을 하지 아니한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
	5. 시설확인을 받은 후 시·도지사가 정하는 기간까지 터미널의 사용을 개시하지 아니한 때	법 제40조	15	300	15	200	15	150	15	70
	6. 터미널의 사용을 개시한 후 시·도지사에게 보고하지 아니한 때	법 제40조	10	200	10	150	10	100	10	50
3. 사용약관	7. 신고를 하지 아니하고 사용약관을 미리 시행한 때	법 제41조	10	200	10	150	10	100	10	50
	8. 신고된 사용약관을 위반한 때	법 제41조	10	200	10	150	10	100	10	50
4. 시설사용료	9. 인가된 시설사용료외의 요금을 징수한 때	법 제42조	10	200	10	150	10	100	10	50

5. 터미널의 사용·관리	10. 터미널사용자나 이용자에게 부당한 차별적 취급을 하거나 사용자의 편리를 저해하는 행위를 한 때	법 제43조	10	200	10	150	10	100	10	50
	11. 터미널의 시설 기준 또는 관리 기준에 위반하여 이를 관리할 때	법 제43조	10	200	10	150	10	100	10	50
	12. 사업자 또는 설치·운영자의 금지행위에 대한 중지명령을 이행하지 아니한 때	법 제43조	15	300	15	200	15	150	15	70
	13. 터미널의 유지관리에 대한 시정명령을 이행하지 아니한 때	법 제43조	15	300	15	200	15	150	15	70
6. 사고시의 조치	14. 터미널에서의 사고로 인한 사상자에 대한 응급조치·유류품의 보관 등 필요한 조치를 신속하게 취하지 아니한 때	법 제44조	10	200	10	150	10	100	10	50
7. 위치·	15. 터미널의 위치 또는 규모를 인가	법	15	300	15	200	15	150	15	70

규모 및 구조·설비 등	받지 아니하고 변경한 때	제45조										
	16. 터미널의 구조 또는 설비를 인가 받지 아니하고 변경한 때	법 제45조	15	300	15	200	15	150	15	70		
8. 개선명 령	17. 터미널을 이용하는 공중의 교통편 익을 저해하거나 터미널사업의 개선을 위하여 발한 개선명령을 이행하지 아 니한 때	법 제46조	10	200	10	150	10	100	10	50		
9. 양도· 양수 및 합병	18. 신고를 하지 아니하고 터미널사업 을 양도·양수한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50		
	19. 신고를 하지 아니하고 법인인 터 미널운송사업자를 합병한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50		
10. 휴지· 폐지	20. 허가를 받지 아니하고 사업을 휴 지한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50		

	21. 허가를 받지 아니하고 사업을 폐 지한 때	법 제50조	15	300	15	200	15	150	15	70
--	-------------------------------	-----------	----	-----	----	-----	----	-----	----	----

비고 : 행정구역은 특별시 광역시·시·읍·면을 기준으로 한다.